

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3912/2532

นายเสรี พุทธรรัตน์

พันตำรวจเอกอมฤต อมาตยกุล

นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์

โจทก์

ในฐานะ

จำเลย

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา , มาตรา 7 วรรคสอง, มาตรา , มาตรา

กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2527) ซึ่งออกตามความในมาตรา 5 และ มาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522ที่กำหนดว่า รถยนต์สี่ล้อ เล็กรับจ้างที่จะจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะต้องเป็นรถที่ได้จดทะเบียนเป็น รถยนต์ส่วนบุคคลหรือได้แจ้งย้ายเข้ามาในกรุงเทพมหานครก่อนหรือในวันที่ 19 สิงหาคม 2525 นั้น เป็นเรื่องกำหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างเป็นรถยนต์สาธารณะที่มีใช้ได้รับการจดทะเบียนเป็น รถยนต์สาธารณะอยู่แล้วในขณะนั้น เมื่อรถยนต์ของโจทก์เป็นรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง ที่มีลักษณะ ขนาด และกำลังของเครื่องยนต์และของรถเข้าหลักเกณฑ์ที่จะเป็น รถยนต์สาธารณะตามกฎหมายกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2524) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ กระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2527) และได้รับการจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะมา ก่อนแล้วตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2514 โดยไม่ปรากฏว่าการจดทะเบียนรถยนต์ดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ในขณะนั้นแต่อย่างใด ทั้งได้มีการเสียภาษีประจำปีและได้รับการต่อทะเบียนประเภทรถยนต์รับจ้าง สาธารณะตลอดมา โจทก์เจ้าของรถยนต์ย่อมมีสิทธิจะจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปี

รถยนต์ของโจทก์ในประเภทรถยนต์โดยสารสาธารณะต่อไปได้จำเลยซึ่งเป็นนาย
ทะเบียนจะปฏิเสธหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒
ในเขตจังหวัดภูเก็ต โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ร-๐๑๑๒ ซึ่งเป็น
รถยนต์ประเภทสี่ล้อเล็กรับจ้าง และเป็นรถยนต์ที่มีลักษณะ ขนาด และกำลังของ
เครื่องยนต์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้จดทะเบียนและเสียภาษี
ประจำปีเป็นรถยนต์โดยสารสาธารณะได้ ทั้งรถของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเป็น
รถยนต์โดยสารสาธารณะตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ตลอดมา ครั้นปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จำเลย
กลับไม่ยอมรับจดทะเบียนให้ ขอให้บังคับจำเลยรับหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ของจำเลย
รับจดทะเบียนเสียภาษีรถยนต์ของโจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่อาจรับจดทะเบียนรถยนต์ให้โจทก์ได้เนื่องจาก
กำลังรอคำวินิจฉัยจากกองวิชาการกรมตำรวจในการตีความกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔
และฉบับที่ ๒๕ อยู่ ขอให้ยกฟ้อง

วันขึ้นสองสถาน จำเลยแถลงรับข้อเท็จจริงและโจทก์ส่งเอกสารศาลชั้นต้นเห็นว่า
คดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงให้งดขึ้นสองสถานและงดสืบพยานโจทก์จำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรับจดทะเบียนเสียภาษีรถยนต์ของโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ร-๐๑๑๒ ภูเก็ต ซึ่งเป็นรถยนต์สี่ล้อเล็กสองตอน มีประตูสาม ประตู ขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๓ เมตร เครื่องยนต์มีความจุในกระบอกสูบ ๓๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร รถยนต์คันดังกล่าวได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๔ ในประเภทรถโดยสารสาธารณะและได้เสียภาษีประจำปีเรื่อยมาจนกระทั่งจะครบกำหนดในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๘ ตามสำเนาใบคู่มือการจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.๑ ก่อนจะถึงวันดังกล่าว โจทก์ได้ไปขอเสียภาษีประจำปีต่อไป แต่นายทะเบียนยานพาหนะจังหวัดภูเก็ตคนเดิมและจำเลยไม่ยอมรับการเสียภาษีประจำปี โดยอ้างว่า รถยนต์ของโจทก์ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะขอจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะ

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า รถยนต์ของโจทก์ไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือได้แจ้งย้ายเข้ามาในกรุงเทพมหานครก่อนหรือในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๕ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗) จึงจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ไม่ได้นั้น เห็นว่ารถยนต์ของโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเป็นประเภทรถโดยสารสาธารณะมาตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๔ ปรากฏตามสำเนาใบคู่มือการจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.๑ และไม่ปรากฏว่าการจดทะเบียนรถยนต์ของโจทก์ดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือขัดต่อระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ในขณะนั้นแต่อย่างใด ทั้งโจทก์ก็ได้เสียภาษีประจำปีและได้รับการต่อทะเบียนประเภทรถยนต์รับจ้างสาธารณะเรื่อยมาจนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๒๘ รถยนต์ของโจทก์เป็นรถยนต์สี่ล้อเล็กที่มีลักษณะ ขนาด และกำลังของเครื่องยนต์และของรถเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) อยู่แล้ว กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ที่กำหนดว่า รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างที่จะขอจดทะเบียนเป็นรถยนต์

สาธารณะต้องเป็นรถที่ได้จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือได้แจ้งย้ายเข้ามาใน กรุงเทพมหานครก่อนหรือในวันที่ ๑๙ สิงหาคม๒๕๖๕ นั้น เป็นเรื่องกำหนดกฎเกณฑ์ หรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถที่สําคัญและจำเป็นจําเป็นเป็นรถยนต์ สาธารณะที่มีใช้ได้รับการจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะอยู่แล้วในขณะนั้น เมื่อ รถยนต์ของโจทก์เป็นรถยนต์ที่สําคัญและจำเป็นจําเป็นเป็นรถยนต์สาธารณะตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๖๗) และได้รับการจดทะเบียนเป็นรถยนต์โดยสารสาธารณะมาก่อนแล้ว โดยที่การจดทะเบียนนั้นยังมิได้ถูกเพิกถอน โจทก์ย่อมมีสิทธิขอจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปี รถยนต์ของโจทก์ในประเภทรถยนต์โดยสารสาธารณะต่อไปได้ จำเลยอ้างเหตุตั้ง กล่าวปฏิเสธไม่ยอมรับการขอจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีรถยนต์ของโจทก์หา ้ได้ไม่

พิพากษายืน.

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรียงยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

ศาลจังหวัดภูเก็ต - นางดวงมัลย์ ศิลปอาชา

ศาลอุทธรณ์ - นายสัญญาชัย สิงห์ลกะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ